



امارت اسلامی افغانستان

ستره محکمه

ریاست عمومی دارالانشاء

آمریت تحریرات

بخش متحدالمال



شماره متحدالمال: ۳۸

تاریخ: ۱۴۴۴/۶/۴ هـ ق

☐ عاجل ☐ عادی ☐ اطمینانیه ☐ ابلاغیه ☐ سایر

به منسوبین محترم ریاست های تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان!
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: به تعقیب متحدالمال نمبر (۳۰) مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۹ هـ ق ریاست عمومی دارالانشاء ستیره محکمه نگاشته میشود:

در محاکم امارت اسلامی افغانستان طبق احکام شریعت مطهره فیصله های تعزیر بالضرر صادر میگردد و قبل از اینکه با مقام محترم ستیره محکمه شریک گردد، در محاکم ابتدائیه و استیناف تطبیق میگردد که در وقت تطبیق فیصله های متذکره عکاسی صورت میگیرد و در صفحات اجتماعی (فیسبوک وغیره) نشر میگردد.

با درنظرداشت شرائط فعلی نشر چنین ویدیوها در اصلاح جامعه کدام تاثیر مثبت ندارد بلکه خلاف امارت اسلامی از ویدیوهای متذکره استفاده میگردد، به همین اساس موضوع را طی پیشنهاد به مقام محترم عالی ستیره محکمه تقدیم نمودیم که مقام محترم در مورد چنین هدایت فرمودند:

((ماده (۲۷) لائحہ محاکم چنین صراحت دارد: (رئیس عمومی محاکم صلاحیت دارد که در فیصله های تعزیراتی سائر محاکم طبق مصلحت وقت تعزیر و مجازات را کم و یا زیاد نماید...) به همین اساس، فیصله های تعزیر بالضرر از این هدایت: (فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و محاکم نظامی که در مرحله ابتدائیه یا استیناف قطعی میگردد، غرض اخذ امر اجراء، آن را به تمیز ارسال نه نمایند خود شان تطبیق نمایند...) متحدالمال نمبر (۳۰) مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۹ هـ ق ریاست عمومی دارالانشاء ستیره محکمه مستثنی میباشد، محاکم امارت اسلامی مکلف اند تا فیصله های تعزیر بالضرر (دُرہ زدن) را قبل از تطبیق به مقام محترم ستیره محکمه ارسال نمایند و قبل از ارسال آن را تطبیق نه نمایند.

و طبق مکتوب نمبر (۲۴۹ ج) مورخ ۱۴۳۸/۸/۱۰ هـ ق دفتر مقام محترم عالی امارت اسلامی افغانستان، در وقت قصاص، حدود، اعدام و لت وکوب نمودن، عکاسی بند است، نباید عکاسی شود و نباید نشر شود بخاطریکه این عمل در شریعت هیچ اصل ندارد، به

همین اساس، حین تطبیق فیصله های تعزیر بالضرر نیز عکاسی صورت نگیرد تا فرمان فوق الذکر مقام محترم عالی امارت اسلامی به گونه کامل تطبیق گردد.))

بناءً هدایت فوق مقام محترم عالی ستره محکمه ذریعه متحدالمآل هذا به ریاست های مربوط ستره محکمه تمیزها، دیوانها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان اخبار گردید تا مطابق هدایت فوق، تمام محاکم ابتدائیه و استیناف فیصله های قطعی تعزیر بالضرر (دُرّه زدن) را قبل از تطبیق به مقام محترم ستره محکمه ارسال نمایند، و قتیکه از طرف مقام محترم ستره محکمه امر تطبیق فیصله های متذکره داده شد بعد از آن طبق هدایت مقام محترم ستره محکمه تطبیق گردد لیکن در وقت تطبیق به هیچ کس اجازه عکاسی داده نشود و اگر حین تطبیق تعزیر بالضرر (دُرّه زدن) کسی عکاسی مینمود در این صورت منسوبین محترم محاکم به گونه جدی مکلف اند تا به هر طریق ممکن و اصولی که میتوانند، جلو عکاسی را بگیرند.

با احترام

۴ عبد الرشید ۴
۱۴۰۱ هـ ق

مفتی عبدالرشید "سعید"

رئیس عمومی دارالانشاء

ستره محکمه

